

AGENTES PÚBLICOS II

RELEMBRANDO

Anteriormente, foram conceituados alguns tipos de agentes públicos, como: agente putativo, usurpador de cargos públicos etc. Dando continuidade ao tema, serão abordadas as espécies de agentes públicos, matéria que é cobrada com frequência nos concursos.

A seguir, há uma tabela descritiva sobre os tipos de agentes públicos com duas possibilidades de nomenclatura: a doutrina tradicional e a doutrina moderna.

ESPÉCIES DE AGENTES PÚBLICOS	
DOCTRINA TRADICIONAL	DOCTRINA MODERNA
Agentes Políticos	Agentes Políticos
Agentes Administrativos	Servidores
	Militares
Agentes Honoríficos	Particulares em colaboração
Agentes Delegados	
Agentes Credenciados	

O primeiro termo, agentes políticos, não terá modificação. Por outro lado, na doutrina clássica, conceitua-se o agente administrativo, mas, com a nova nomenclatura, passou a ser dividido em dois grupos: os servidores (sentido amplo ou sentido estrito) e os militares. Assim como os termos agentes honoríficos, delegados e credenciados os quais são englobados os agentes particulares em colaboração/delegação.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Nos concursos, as duas formas de escrita (tradicional ou moderna) poderão constar nas questões de prova, por isso é importante compreender que os dois casos estão certos, por exemplo: um agente honorífico é um agente particular em colaboração, e vice-versa.

Agentes Políticos

- São os componentes do Governo nos primeiros escalões, que exercem atribuições constitucionais.
- Têm funções governamentais e parlamentares.
- Chefes do Executivo (Presidente da República, governadores e prefeitos), ministros de estado, secretários estaduais e municipais, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público.



ATENÇÃO

Membros do Judiciário e do Ministério Público são os magistrados, desembargadores, ministros, promotores, procuradores da República – estrutura de membros, não se trata de servidores públicos.

ATENÇÃO

Outro fato importante: os membros do Tribunal de Contas não são considerados agentes políticos, pois o Supremo Tribunal Federal possui um julgado específico em que, ao tratar de nepotismo, ele exclui os membros dos Tribunais de Contas da classificação de agentes políticos.

Agentes Administrativos:

- São todos aqueles que se **vinculam** ao **Estado**, ou às suas entidades autárquicas, além de empresas públicas e sociedades de economia mista, por relações **profissionais**, sujeitos à **hierarquia funcional**. Esta característica é primordial para os agentes administrativos, diferentemente dos agentes políticos, pois estes possuem independência funcional.

ANOTAÇÕES

- São servidores públicos, constituindo a imensa massa dos prestadores de serviços à Administração direta e indireta do Estado, as seguintes modalidades admitidas pela Constituição Federal de 1988:
 - Servidores públicos concursados/efetivos (art. 37, II – servidores em sentido estrito);
 - Servidores públicos que exercem cargos ou empregos de comissão (art. 37, V – servidores em sentido estrito);
 - Servidores temporários, contratados “por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 37, IX – exercem uma função pública, sob regime jurídico especial – servidores em sentido estrito);
 - Empregados públicos (regidos pela CLT e ocupantes de emprego público – servidor em sentido amplo);
 - Militares (art. 42 e 142 – servidor em sentido amplo).

ATENÇÃO

Servidores em sentido estrito possuem um estatuto próprio para poder estabelecer suas relações funcionais.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/2020/MPE-CE/TÉCNICO MINISTERIAL) No que diz respeito à Administração Pública direta, à Administração Pública indireta e aos agentes públicos, julgue o item que se segue.

Ministros e secretários estaduais e municipais são agentes políticos cujos vínculos funcionais não têm natureza permanente, mas que, com base no seu poder político, traçam e implementam políticas públicas constitucionais e políticas públicas de governo.



10m

COMENTÁRIO

Esta é uma clássica questão conceito, isto é, traz a ideia perfeita de um termo.

ANOTAÇÕES

Agentes Honoríficos, Agentes Delegados e Agentes Credenciados

São chamados também de agentes particulares em delegação, porque, por meio de um contrato/ uma delegação, são contratados para um serviço público de maneira particular.

Agentes honoríficos: são aqueles que desempenham serviços públicos **relevantes, transitariamente**, em razão de sua **condição cívica**, sua **honorabilidade**, ou de sua **notória capacidade profissional**, sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, normalmente, **sem remuneração**. **Exemplo:** jurado do Tribunal do Júri, mesário eleitoral, comissário de menores, membros de comissão de julgamento ou de Estado etc.

O PULO DO GATO

O mesário eleitoral é o tipo de agente honorífico mais cobrado em concursos.

Agentes Delegados

São particulares que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço de utilidade pública e o realizam em nome próprio. **Exemplo:** concessionários e permissionários de serviços públicos; notários e oficiais de registro de cartórios (art. 236 da CF/88); os leiloeiros; os tradutores e os intérpretes públicos etc.

ATENÇÃO

Com o art. 236 da Constituição Federal de 1988, os donos de cartórios são concursados pelo Governo, não são administrativos, mas, sim, chamados de delegatários.



15m

Agentes Credenciados

São os que recebem a incumbência da Administração para representá-la em determinado ato ou prática específica (missões econômicas, políticas, sanitárias etc.). São também chamados por Maria Sylvia Zanella Di Pietro de **Gestores de negócios**, que, espontaneamente, assumem determinada função pública em momento de emergência, como epidemias, incêndios e enchentes.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

2. (FCC/2018/CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL/CONSULTOR LEGISLATIVO – CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA) O conceito de agente público na extensão a este atualmente conferida pela Constituição da República, predica que
- a. Os militares, a partir da edição da Emenda Constitucional n. 20/1998, não mais se enquadram na definição de agentes públicos, sujeitos que estão a regime jurídico próprio, diverso dos servidores públicos.
 - b. Os particulares que atuam em colaboração com a Administração, tais como aqueles convocados para prestação de serviço eleitoral, são agentes públicos, na medida em que exercem função pública, embora não se enquadrem na categoria de agente administrativo.
 - c. São considerados agentes administrativos apenas os detentores de mandato eletivo e seus auxiliares diretos, também denominados agentes políticos, diversamente dos agentes públicos que detêm vínculo funcional com a Administração, denominados servidores públicos.
 - d. Os ocupantes de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, assim como os temporários e os empregados públicos são considerados agentes administrativos, em contraposição aos ocupantes de cargo efetivo, cuja natureza do vínculo confere apenas a estes últimos a condição de agentes públicos.
 - e. Os agentes políticos ocupantes de cargo efetivo provido por meio de mandato eletivo não são considerados servidores públicos para fins previdenciários, embora se enquadrem na categoria de agentes administrativos.



COMENTÁRIO

- a) Os militares são agentes públicos, só não são mais servidores em sentido estrito.
- b) Sem correção. Observar as nomenclaturas!
- c) Agentes administrativos não têm mandato eletivo.
- d) Todas as categorias citadas são chamadas de agentes públicos.
- e) Agentes políticos normalmente não são efetivos e não se enquadram nos agentes administrativos.

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. C
2. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
